

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 周某

被告(被上诉人): 某物业公司

【基本案情】

2022年6月15日,原告刘某的车辆进入某物业公司管理的某小区,车辆停放在某展厅门口旁,此处非停车区域。后,于2022年6月16日上午10时许驶离。被告周某家中客厅窗户玻璃于2022年6月16日凌晨4时许发生自爆,玻璃掉落至楼下,并掉落至刘某车辆顶部及四周。刘某于2022年7月将车辆送修,共产生维修费11万余元。刘某诉请周某、某物业公司承担车辆维修费11万余元、车辆折旧费14万余元、律师费等。

【案件焦点】

刘某违规停放车辆,车辆被高空坠落的玻璃砸中导致损坏,应由谁对刘某的车辆损失承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为:本案根据公安机关的询问笔录、监控视频、照片等相关证据,足以证明原告刘某车辆受损系因被告周某家中玻璃自爆导致。被告周某作为房屋业主,对其房屋窗户玻璃具有控制权、管理权,应当尽到对房屋窗户玻璃日常管理、维护的义务。现因周某家中玻璃自爆导致刘某车辆受损,周某应当对此承担侵权责任。被告某物业公司作为小区管理方,已尽到物业管理人的提示义务。若每次玻璃发生自爆产生事故都要求某物业公司承担相应赔偿责任,显然有失公平。刘某将案涉车辆停放在非停车区域,该行为本身虽具有过错,但刘某违规停车的行为与本案侵权事实的发生本质上并不具有法律上的因果关系,不能因此而减轻周某应承担的侵权责任。对刘某诉请的车辆维修费115748元应予支持,对车辆折旧费144000元不予支持,对律

师费1万元予以支持。综上，周某应承担刘某车辆受损的全部责任。

广东省深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百八十四条、第一千二百五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

- 一、被告周某应于判决生效之日起十日内赔偿原告刘某损失125748元；
- 二、驳回原告刘某的其他诉讼请求。

周某不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：刘某提交的报警记录、小区管理处出具的《证明》以及多名案外人在公安机关所作询问笔录相互印证，能够形成较为完整的证据链，证明周某家中阳台玻璃于2022年6月16日发生自爆，玻璃碎片散落在客厅和外阳台，并掉落至楼下地面，导致刘某车辆受损。一审认定刘某车辆受损与周某家中玻璃自爆存在因果关系，证据充分。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十三条的规定，周某应对刘某车辆受损承担侵权赔偿责任。关于某物业公司应否承担赔偿责任。某物业公司作为小区的管理人，已采取向小区业主发送玻璃贴膜温馨提示的方式提醒业主注意家中玻璃安全，一审基于玻璃属业主专有，不具备公共属性，认定某物业公司已尽到警示、提醒义务，并无不当。关于刘某违规停放车辆应否承担责任。事发当时，刘某的车辆停放在非停车区域，其自身确实存在一定过错，但周某家中玻璃自爆是产生本案事故的根本原因，刘某违规停车难以与本案侵权事故建立因果关系，故一审未认定刘某承担部分责任，并无不当。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在住宅小区内发生的高空坠物事件，往往会因责任主体的确定产生争议。事故的发生能否确定实际侵权人；若能够确定实际侵权人，物业管理公司以及

受害人自身对事故的发生是否存在过错，是否应承担相应责任，又是办理难点。本案即为被侵权人违规停车，车辆被坠落的玻璃砸坏的案件，如何认定责任主体，是本案关键所在。

一、物件脱落、坠落损害责任案件一般采用过错推定责任原则

对于有明确的所有人、管理人或者使用人高空坠物，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十三条的规定，受害人只需证明自己遭受的损害来源于高空设施或物品发生脱落、坠落所导致，即已完成初步举证责任，由所有人、管理人或者使用人对自己没有过错承担举证责任，否则应承担侵权责任。在归责原则上，适用过错推定责任原则，即在所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的情况下，推定其对高空设施存在管理瑕疵责任。

对于不明抛掷物、坠落物致害责任，根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十四条的规定，适用公平责任原则，此为一种特殊的责任分担机制，与本案情形不同，不在本文讨论之内。

二、物件脱落、坠落侵权责任主体的认定

物件脱落、坠落损害责任案件作为侵权案件的一种，其责任构成要件与侵权责任相同，分为侵权行为、损害后果、主观过错、因果关系四大要件。其侵权责任主体包括两类：一是具体侵权人，即致害物品的所有人或者使用人，使用人是指因租赁、借用或者其他情形使用建筑物等设施的人；二是未尽安全保障义务的物业服务企业等物业管理人。具体侵权人承担侵权赔偿责任，在司法实践中不存在争议，难点在于对物业管理人是否承担侵权责任的判断。

判断物业管理人是否承担侵权责任的要件包括：其一，关于侵权行为。物业管理人的侵权行为一般系消极的不作为行为，即未尽安全保障义务的行为。但此必须结合其义务范围进行判断，若致害物件属业主私人物品，不具有建筑物的公共属性，则不能对物业管理人课以更高的安全保障义务，一般应认定为具体侵权人承担全部责任，难以认定为物业管理人未尽安全保障义务。其二，关于主观过错。根据《物业管理条例》第三十五条、《最高人民法院关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》第十二条的规定，物业管理人负有采取

必要的安全措施的义务，没有达到该义务要求的注意程度即为有过错。其三，关于损害后果。损害后果包括人身侵害和财产损失。其四，关于因果关系。因为消极的不作为情形是物业管理人侵权行为的主要表现形式，由此判断因果关系通常是考察防止侵害发生的盖然性，如果物业管理人采取必要的安全保障措施能够防止损害后果的发生，则认为其消极的不作为行为是损害后果产生的原因，二者具有因果关系。

本案中，业主周某家中阳台玻璃发生自爆，周某系具体侵权人，其未举证证实对玻璃自爆不存在过错，应承担侵权责任。对物业管理人，因业主阳台玻璃属业主专有，不具备公共属性，难以认定为物业管理人的安全保障义务范围，尤其是物业管理人已采取向小区业主发送玻璃贴膜温馨提示的方式提醒业主注意家中玻璃安全的情况下，应认定某物业公司已尽到警示、提醒义务，因此不应由某物业公司承担赔偿责任。

三、受害人是否应自行承担部分责任

本案受害人的车辆未停放在指定车位上，受害人对损害后果的发生是否存在过错，是本案另一争议问题。

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条的规定：“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。”也即受害人对损害的发生有过错的，才应自行承担部分责任。而对于高空坠物致车辆受损案件，受害人车辆的停放位置与物件坠落致损不存在必然联系，也对高空坠物这一侵权行为的发生不具有原因力。受害人违规停放车辆至多属于触犯交通法规，其过错仅存在于因违规停放导致的受损责任中，如因违规停放导致车辆被擦碰，则可以认定受害人对擦碰事故存在过错，从而自行承担部分责任。但对于高空坠物致损案件，车辆致损的原因在于高空坠物，车辆致损与高空坠物之间存在因果关系，与车辆违规停放则不存在法律意义上的因果关系，不能因此要求受害人自行承担部分责任。正如行人行走过程中被高空坠物砸伤，不能以行人此时通过此地而认定行人有过错。本案中，车主刘某将车辆停放在楼下空地，虽不属于划定的车位，但周某家中玻璃自爆是产生本案事故的根本原因，

刘某违规停车难以与本案侵权事故建立因果关系，故法院认定车主刘某无须承担责任。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 李静

构筑物倒塌侵权案件责任比例的划分

——许某诉沈某、黄某侵权责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终2073号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 许某

被告(上诉人): 沈某

被告(被上诉人): 黄某

【基本案情】

原告许某和案外人周某育有两子一女，即长子周某1、次子周某2、小女儿周某3。周某于2013年6月20日亡故。周某2未结婚，亦无子女。周某2与被告黄某系亲戚关系。

被告黄某长期租用被告沈某的案涉楼房。该楼房系毛坯房，且未构筑各层阳台围栏。被告黄某租用该楼房后，构筑了各层阳台围栏，其中五楼阳台围栏系用三层泡沫砖垒放构筑。周某2居住于该房屋五楼。

2023年2月28日22时10分许，周某2从该房屋五楼坠落在地，当场死

亡。现场五楼阳台围栏断裂，部分泡沫砖亦坠落在地。

因周某2死亡，原告遭受的经济损失有以下两项：一是死亡赔偿金：原告主张1580068元（71268元/年×20年+42193元/年×11年÷3人），基本合理，该院予以确认。二是丧葬费：原告主张64412.5元，符合标准，该院予以确认。上述两项合计为1644480.5元。

【案件焦点】

沈某是否承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

浙江省台州市黄岩区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条规定：“建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外……”被告黄某租赁涉案楼房后在各层阳台构筑围栏，因此，被告黄某系各层围栏构筑物的施工单位。而被告沈某作为房主，为上述构筑物的最终产权人，因此，其系构筑物的建设单位。周某2从涉案房屋五楼坠落身亡，而五楼阳台围栏出现断裂，部分泡沫砖亦坠落在地，因此，本案属于构筑物倒塌致人损害的情形，适用过错推定的归责原则。被告黄某、沈某并未提供充分证据证明五楼围栏不存在质量缺陷，因此，依法应对损害结果承担连带责任。但就导致损害结果的原因力而言，被告黄某作为直接的施工单位，其行为系损害发生的主要原因。被告沈某出租的房屋未构筑阳台围栏，存在安全隐患，租赁给被告黄某后，对于构筑围栏的活动亦未进行监督管理，其过错系损害发生的次要原因。周某2与泡沫砖同时坠落，显然，围栏倒塌时，周某2的身体与围栏处于接触状态，对围栏施加了一定的作用力。周某2作为泥水工匠，应当知晓用泡沫砖构筑的围栏不够牢固，因此，其对围栏施力，存在主观上的过错。周某2的这一过错，也是损害发生的次要原因。据此，本院酌情确定由被告黄某赔偿原告经济损失822240.25元及精神抚慰金25000元，被告沈某赔偿原告411120.13元及精神抚慰金12500元，二被告互负连带责任。

原告诉讼请求的合理部分，本院予以支持。

浙江省台州市黄岩区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第二款、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百五十二条第一款和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条之规定，判决如下：

一、被告黄某在判决生效后十日内赔偿给原告许某847240.25元；

二、被告沈某在判决生效后十日内付给原告许某423620.13元；

三、被告黄某、沈某互负连带责任；

四、驳回原告许某的其他诉讼请求。

沈某不服一审判决，提出上诉，浙江省台州市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点是上诉人是否承担侵权责任。

《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条第二款规定，因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。本案中，沈某和黄某未提供充分的证据证明周某2存在故意外力撞击阳台围栏导致坠楼的情形，也不能举证证明五楼阳台围栏在案发事故发生时符合质量安全要求，故沈某作为房屋的所有人，黄某作为承租人，对于因阳台围栏倒塌造成的损害，均应承担责任。且本案中，作为出租人的沈某存在过错。出租人应当提供符合安全

使用要求的租赁物，沈某将 未构筑阳台围栏的房屋用于出租，本就存在过错；在租赁期间，出租人仍有义务对租赁物进行检查、维修，对黄某构筑阳台围栏的行为及该围栏的后续使用情况均应进行监督、管理和维护，确保阳台围栏符合安全使用要求。沈某当庭 陈述其出租房屋后从未对房屋进行过检查，亦存在过错。综上，沈某应当承担 侵权责任。《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条第一款适用的是构筑物因施工阶段的质量缺陷而发生倒塌、塌陷的情形，本案中 没有证据证明阳台围栏在施工时就存在质量缺陷，且黄某也不具备施工单位资质，因此本案不 应当适用《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条第一款的规定， 一审

法院依据该款要求沈某和黄某承担连带责任不当，本院依法予以纠正。

综上所述，沈某的上诉请求部分成立，予以支持；一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，本院依法予以纠正。

浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持台州市黄岩区人民法院(2023)浙1003民初1669号民事判决第一项、第二项；

二、撤销台州市黄岩区人民法院(2023)浙1003民初1669号民事判决第三项、第四项；

三、驳回被上诉人许某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、构筑物倒塌侵权案件中过错推定责任的适用原则

过错推定责任，是指在法律有特别规定的情形下，从损害事实本身推定加害人有过错，并据此确定造成他人损害的行为人具有可归责性，从而应当承担侵权责任的归责原则类型。过错推定责任不是一项独立的归责原则，其归责事由仍属主观归责，即以过错作为责任归属的依据；但该过错无须由原告举证证明，而是按照法律的特别规定，直接依据损害事实本身推定。因此，从价值判断上看，过错推定属于过错责任原则的特殊类型；而从法律效果上看，多数情形下此项推定难以被推翻，故其效果接近于无过错责任。理论上认为过错推定责任是介于过错责任原则和无过错责任原则之间的中间责任。

过错推定即在法律有特别规定的情形，直接根据损害事实本身推定加害人有过错，行为人须对其没有过错承担举证责任，如不能举证或者举证不足以证明其没有过错，行为人就应当承担侵权责任。过错推定没有改变过错责任原则的主观归责事由，责任构成要件也与一般侵权的责任构成要件一致，因此，其在价值体系上仍属过错责任原则的范畴。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）将其置于第一千一百六十五条规定的第二款，作为第一款过错责任原则的附从条款，亦证明了此一法律价值取向。

一般而言，民事行为承担赔偿责任主要看行为人的行为是否在客观上造成一定的损害后果，行为人的主观过错程度相对次要；而在违法犯罪及关联行为中承担赔偿责任，主要看行为人希望发生损害后果还是预见可能发生损害后果而未予避免，赔偿责任的范围不限于受害人财产的实际减损。

本案中，因为被冻结财产作为存款未停止计息而认为被保全人没有损失而不予赔偿，相当于财产保全申请人因主观故意实施违法行为而没有任何风险，将会形成不良的示范效应。因此，对主观恶意甚至滥用诉讼权利的行为应从法律上、在审判中予以负面评价，以此来防止怀有侥幸心理的当事人以较低成本损害其他市场主体的合法权益。

关于律师费是否计入损失额，本案中，标的额巨大、涉及专业知识、较为疑难复杂，某科技开发公司聘请专业律师维护自身合法权益具有合理性、正当性和必要性。从收费标准分析，某科技开发公司可以证明支付了律师代理费24万元，律师参与了基础案件的诉讼过程，律师事务所在该案中的收费不足诉讼标的额的0.5%，符合相关标准。该笔律师代理费用系某科技开发公司在无过错情况下，因黄某提起虚假诉讼而产生、数额合理，属于黄某造成的某科技开发公司的经济损失，为引导当事人诚信理性诉讼，法院予以支持。

二、财产保全保证责任应如何认定

财产保全保证责任的认定主要涉及以下几个方面：（1）财产保全担保的法律性质与民事担保法律性质不同，《中华人民共和国民法典》能否调整在保全错误时担保人的责任承担；（2）担保人的担保行为是否构成共同侵权；（3）财产保全担保行为的性质是构成一般保证还是连带保证。

一种观点认为，原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第二十四条规定：“一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况的，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民法院在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任。”参照该条规定，可以得出这样的结论：债权人放弃或者怠于行使权利致使保全财产未被执行，保证人请求人民法院在

